

BAIL COMMERCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SCI CHATOU BRIMONT société civile immobilière au capital de 1000 euros, dont le siège social se situe 2 rue de Penthievre 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 797 737 053,

représentée par son gérant la société BECARRE, société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 €, dont le siège social se situe 2 rue de Penthievre 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 044 504,

Elle-même représentée par Monsieur Laurent ASTY dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée le « Bailleur »,

D'UNE PART,

ET

Monsieur Timothée DENANT, exerçant la profession de pédicure podologue, né le 2 juin 1983 à Saint Valéry en Caux (76), demeurant 25 rue du général Leclerc à CHATOU (78400), de nationalité française,

Ci-après dénommé le « Preneur »,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties » ou séparément « Partie ».



IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE QUE :

Les Parties rappellent que suivant un acte sous seing privé du 25 mars 2016, le Bailleur a donné à bail commercial au Preneur divers locaux situés au sein du pôle médical sis, à Chatou dans les Yvelines (78 400) 30 ter et 32 avenue de Brimont.

Le bail était conclu sous condition suspensive d'obtention par le Bailleur, au plus tard le 26 juin 2016, d'un permis de construire modificatif définitif consistant à se faire autoriser à réaliser :

- la surélévation d'un étage de la partie en façade sur l'avenue de Brimont,
- l'extension au niveau du rez-de-jardin, du rez-de-chaussée et du premier étage.

Les Parties étaient convenues au bail qu'à défaut de pouvoir obtenir ledit permis dans le délai, le bail serait de plein droit caduc, sans indemnité de part et d'autre.

Le permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 18 mars 2016 mais n'est pas devenu définitif dans le délai susvisé à raison du recours des tiers porté devant le Tribunal administratif de Versailles.

Par conséquent le bail précédemment signé entre les Parties est devenu caduc de plein droit.

La SCI CHATOU BRIMONT a alors proposé au Preneur de réaliser les travaux de rénovation du pôle médical tels que précédemment autorisés suivant l'arrêté de permis de construire n° PC 078146 13 G1016 du 24 septembre 2013, ce que le Preneur a accepté.

C'est dans ces conditions que les Parties signent ce jour un nouveau bail commercial aux conditions qui suivent. Il est précisé en tant que de besoin que le présent bail annule et remplace le bail du 25 mars 2016.

ENSUITE DE QUOI LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - REGIME JURIDIQUE DU BAIL

Par les présentes, le Bailleur donne à bail, sous réserve de ce qui est dit au chapitre 2, au Preneur, qui l'accepte, les locaux ci-après désignés suivant les conditions prévues aux présentes au chapitre 3.

Le Preneur exerce une activité professionnelle libérale mais pour autant souhaite se soumettre conventionnellement au statut des baux commerciaux ainsi que l'y autorise l'article L.145-2-7^{ème} du code de commerce.

Le présent bail (ci-après le « Bail ») sera donc soumis aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de Commerce, R.145-1 à R.145-11, R.145-20 à R.145-33, R.145-35 et R.145-37, D. 145-12 à D.145-19, D.145-34 du Code de Commerce et à celles non abrogées du décret du 30 septembre 1953 modifié, prises dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature des présentes.

Les Parties se soumettent donc conventionnellement au statut des baux commerciaux et le Preneur, comme le Bailleur, ne pourront jamais invoquer l'application du statut des baux professionnels au sens de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

7

2 TD

En outre, compte tenu de la réforme du droit des obligations issue de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1^{er} octobre 2016, les Parties ont souhaité aménager leurs accords et exclure de la convention l'application de certaines nouvelles dispositions supplétives du code civil. A cet effet, les Parties renoncent à invoquer pour l'application des présentes et de leurs renouvellements éventuels, les dispositions suivantes, à savoir :

- l'imprévision visée à l'article 1195 du code civil ;
- l'exception d'inexécution par anticipation visée à l'article 1220 du code civil ;
- l'exécution sans autorisation du juge visée à l'article 1222 du code civil ;
- la réduction du prix visée à l'article 1223 du code civil ;

La renonciation aux dispositions susvisées vaut pour tant pour le Bailleur que pour le Preneur.

CHAPITRE 2 – CONDITION PREALABLE A LA PRISE D'EFFET DU BAIL

Le présent bail est d'ores et déjà définitif entre les Parties mais il ne prendra effet qu'après la livraison des locaux loués au profit du Preneur suivant la réalisation des travaux de rénovation du Bailleur. Les travaux consistent en la réalisation de travaux de modification des accès ainsi que la rénovation intérieure et extérieure du pôle médical.

Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du Bailleur et sous sa responsabilité. Prévisionnellement les travaux seront achevés au plus tôt courant le **1^{er} trimestre 2017** (1^{er} janvier – 31 mars).

La prise d'effet du bail pourra néanmoins être différée d'autant de jours que nécessaires, sans indemnité de part et d'autre, à raison :

- la grève générale ou partielle d'une ou des entreprises (intervenantes ou fournisseurs) affectant le chantier ;
- injonctions administratives ou judiciaires susceptibles de suspendre ou d'arrêter tout ou partie des travaux ;
- intempéries empêchant l'exécution des travaux ;
- l'incendie ou explosion, accidents de chantier, attentats, foudre, cyclones, inondations, tremblements de terre, troubles résultant d'hostilités, révolutions, émeutes, manifestations violentes, actes de terrorisme ou tous autres phénomènes à caractère catastrophique outre la force majeure ;
- tous travaux modificatifs ou supplémentaires réclamés par le Preneur par rapport à la notice descriptive et aux plans demeurés annexés ou l'immixtion avérée du Preneur dans la réalisation des travaux ;
- la découverte d'une pollution, contamination quelconque du sol ou à raison d'une anomalie du sous-sol (présence d'eau, remblais ou fondations spéciales à prévoir, site archéologique, reprises ou sous-œuvre des avoisinants) ;
- l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une entreprise intervenante au chantier ou fournisseur ;
- la recherche et désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante du chantier ;
- la défaillance d'une entreprise ou fournisseur attestée par le maître d'œuvre ;
- du retard dans la libération des locaux qui serait imputable au locataire occupant les locaux objet des travaux.

7

Si la réalisation des travaux est devenue impossible pour le Bailleur pour quelque raison que ce soit, le présent bail sera de plein droit résilié, sans indemnité de part et d'autre.

Lorsque lesdits travaux seront achevés, le Bailleur convoquera le Preneur à un rendez-vous de livraison par écrit moyennant un préavis minimum de 15 jours. Le Preneur devra obligatoirement s'y rendre à défaut de quoi les locaux loués seront réputés achevés et le bail prendra effet.

La constatation de l'achèvement entraînera la livraison par le Bailleur des Locaux Loués au Preneur. La date de livraison des Locaux Loués correspondra à la date de prise d'effet du Bail, les Parties établiront un procès-verbal de livraison qui fera foi.

CHAPITRE 3 – LES CONDITIONS DU BAIL

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOCAUX LOUES

Les Locaux Loués sont situés dans un ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, à Chatou dans les Yvelines (78 400) 30 ter et 32 avenue de Brimont et ledit ensemble étant composé d'un bâtiment comprenant :

- une résidence services sénior ;
- un pôle médical.

L'ensemble est composé de parties communes dont une voie privée fermée par un portail sur rue qui dessert ledit ensemble, le tout figurant sur un plan masse annexé aux présentes (Annexe n°1). Le pôle médical fera à l'avenir si bon semble au Bailleur l'objet d'une subdivision future en plusieurs lots de copropriété.

Les Locaux Loués se situent dans le pôle médical, à savoir :

- un bureau (lot n°2) situé au rez-de-jardin d'une surface de 26 m² environ.

Un plan figurant les locaux après la réalisation des travaux du Bailleur est annexé aux présentes (Annexe n°1), il est fourni à titre informatif, le Bailleur se réservant le droit de modifier les accès et la configuration si besoin.

Il est également mis à la disposition du Preneur des parties communes à l'ensemble immobilier et des parties communes à l'intérieur du pôle médical ; lesquelles sont affectées à l'usage commun des occupants, à savoir notamment les voies extérieures, entrée commune, couloirs, ascenseurs, local technique, local poubelles du bâtiment, salle d'attente le cas échéant.

Le tout étant ci-après désigné aux présentes « les Locaux Loués ».

Soit pour les Locaux Loués un total de 39,36 m² environ quote-part de parties communes incluses, sur une surface totale de 395 m² environ pour le pôle médical et de 2870 m² pour la résidence. Cette clé de répartition qui sera utile pour le calcul des charges, taxes et travaux est formulée à titre indicatif. En cours de bail, le Bailleur pourra éventuellement modifier ladite répartition sous réserve de respecter les conditions de l'article L145-40-1 du code de commerce.

↓
4 T D

ARTICLE 2 - DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS

Les Locaux Loués devront être utilisés par le Preneur à usage exclusif de bureaux pour l'exercice d'une activité libérale à caractère médical ou para-médical, à l'exclusion de toute autre utilisation.

ARTICLE 3 – DUREE DU BAIL

Le Bail est conclu pour une durée de 9 ans qui commencera à courir le jour de la livraison des Locaux Loués visée au chapitre 2 des présentes.

Le Preneur disposera de la faculté de résiliation triennale de l'article L145-4 du code de commerce.

Le Bailleur se réserve la faculté de donner congé pour l'expiration d'une période triennale s'il entend invoquer les dispositions des articles L.145-4, L. 145-18, L.145-21 et L.145-24 du Code de Commerce.

ARTICLE 4 – ENTREE EN JOUISSANCE – ETAT DES LOCAUX LOUÉS

4.1. Prise de possession des Locaux Loués

Le Preneur déclare avoir reçu préalablement à la conclusion du présent Bail toutes informations utiles sur l'état des Locaux Loués, lesquels devront être complètement achevés (peintures de couleur blanche réalisées, prises électriques, électricité en état de fonctionnement, chauffage électrique, portes et fenêtres installées).

Les arrivées d'eau ne seront fournies que si elles sont mentionnées sur le plan des locaux annexé aux présentes.

Le Preneur reconnaît avoir vu et visité les Locaux Loués dès avant ce jour et avoir pu vérifier que ceux-ci répondent aux besoins de l'activité qu'il entend y exercer. En conséquence, il ne pourra exiger du Bailleur ni travaux de quelque nature que ce soit, ni adjonction d'équipements supplémentaires ou remplacements d'existants.

4.2. Etat des lieux d'entrée

Conformément à l'article L.145-40-1 du Code de Commerce, un état des lieux contradictoire à l'amiable sera établi, aux frais du Preneur, lors de la prise de possession des Locaux Loués par le Preneur. A défaut de pouvoir être établi à l'amiable, il sera établi par huissier de justice, à l'initiative de la Partie la plus diligente à frais partagés entre le Bailleur et le Preneur.

A défaut d'établissement de l'état des lieux d'entrée, du fait du Preneur et sous réserve que celui-ci ait été dûment convoqué par le Bailleur conformément aux dispositions ci-dessus, ce dernier sera réputé avoir accepté ceux-ci en bon état d'entretien, de propreté et de réparations de toute nature.

ARTICLE 5 – LOYER ET ACCESSOIRES

5.1. Fixation du loyer initial


5

Le Bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 7.084 € HT (sept mille quatre vingt quatre euros hors taxes).

5.2. Exigibilité

Le loyer, outre les provisions sur charges, taxes et prestations, seront payables par trimestre et d'avance, les 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet et 1^{er} octobre de chaque année et pour la première fois à compter de la livraison des Locaux Loués.

Le Preneur versera en début de chaque trimestre, en sus du loyer, une provision sur charges correspondant au quart du montant annuel TTC lui incombant au titre du budget prévisionnel de charges et de taxes.

Le montant prévisionnel de la provision de charges est fixé à la somme de 1.039,60 € HT (mille trente neuf soixante euros et soixante centimes) par trimestre.

5.3. Indexation

5.3.1. Le loyer sera indexé chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du Bail en fonction de l'indice des loyers d'activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE.

Pour la première indexation, l'indice de base sera le dernier indice publié à la date de prise d'effet du Bail et l'indice de comparaison sera celui du même trimestre de l'année suivante.

Pour les indexations suivantes, l'indice de base sera chaque année l'indice de comparaison utilisé pour la précédente indexation et l'indice de comparaison celui du même trimestre de l'année suivante.

5.3.2. Le jeu de la clause d'indexation n'étant subordonné à aucune notification, la révision s'appliquera automatiquement et de plein droit, sans qu'aucune formalité soit nécessaire. Le fait de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer n'entraînera aucune déchéance dans le droit des Parties de réclamer l'application ultérieure de l'indexation avec effet rétroactif à la date d'indexation stipulée au 5.3.1.

5.3.3. Si l'indice ci-dessus cessait d'être publié, un nouvel indice serait reconstitué à partir des barèmes officiels de conversion publiés par l'INSEE.

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'indice choisi ne pourrait être appliqué ou cessait d'être publié, les Parties conviennent expressément de lui substituer, soit l'indice qui serait publié en remplacement par les autorités compétentes, soit à défaut un indice similaire choisi d'un commun accord entre les Parties ou à défaut, qui serait déterminé par le juge qui serait saisi par la partie la plus diligente. Les Parties écartent expressément les dispositions supplétives de l'article 1167 du code civil.

La présente clause d'indexation constitue pour le Bailleur une condition essentielle et déterminante de son consentement au Bail.

5.4. Modalités de paiement du loyer et de ses accessoires

Le loyer et ses accessoires seront payables par virement sur le compte bancaire ouvert au nom du Bailleur dont les références sont communiquées séparément au Preneur.

Les virements devront être effectués le premier jour ouvrable du terme exigible.

5.5. Fiscalité du loyer

Le Bailleur ayant opté pour le régime de la TVA, le Preneur s'engage à acquitter entre les mains du Bailleur, en sus du loyer, des charges et de la fiscalité remboursable, le montant de la TVA ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement.

Si, par suite d'une modification de la réglementation applicable, le Bail devait être légalement assujéti à une autre taxe, et notamment la contribution sur les revenus locatifs ou toute autre taxe qui lui serait substituée, le Preneur devra en supporter le paiement ou le remboursement avec toutes les conséquences qui en découlent.

ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT DU BAIL

6.1. Durée du bail renouvelé

Les éventuels renouvellements du Bail interviendront chacun pour une durée de neuf (9) années.

6.2. Loyer du bail renouvelé

A titre de condition essentielle et déterminante du Bail, il est stipulé qu'en cas de renouvellement, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché telle que définie infra article 6.3. sauf si ladite valeur de marché est inférieure au dernier loyer contractuel dû au jour de la prise d'effet du renouvellement. Dans cette hypothèse, le loyer du bail renouvelé sera fixé sur la base du dernier loyer contractuel dû, indexé conformément au Bail.

Sauf mention contraire expresse, toutes autres clauses et conditions du Bail seront maintenues et appliquées dans le cadre du bail renouvelé.

6.3. Valeur locative de marché

La valeur locative de marché ci-avant visée sera dans tous les cas calculée exclusivement par comparaison avec les loyers du marché, c'est à dire :

1. des prix librement débattus entre un propriétaire et son locataire pour des locaux libres de toute occupation, en dehors de toute notion de renouvellement, à l'exclusion de toute référence à des fixations judiciaires,
2. et ce, au cours des 12 mois précédant le renouvellement du Bail,
3. pour des biens immobiliers comparables aux Locaux Loués et présentant les mêmes caractéristiques que celles des Locaux Loués ;

Si les loyers de comparaison apparaissaient pour certains sous-évalués ou surévalués, le montant des travaux réalisés par les locataires ou pris en charge par les bailleurs concernés, les indemnités

7

7 1 D

d'entrée et franchises ainsi que l'éventuel effet d'une progressivité ou variation du loyer sur la durée des baux devront être recherchés et pris en compte.

Cet article est déterminant de la volonté des Parties, sans lequel elles n'auraient pas conclu le Bail, et s'imposera à tout expert devant donner son avis sur le montant du loyer.

6.4. Détermination de la valeur locative de marché

La valeur locative sera établie, dans tous les cas où elle est applicable en vertu du Bail, selon le processus suivant, auquel les Parties ne pourront en aucun cas déroger.

La valeur locative sera, à défaut d'accord entre les Parties, irrévocablement fixée par un expert figurant sur la liste des experts judiciaires et choisi d'un commun accord par les Parties. Les honoraires et frais de l'expert seront supportés pour moitié par chacune des Parties.

A défaut d'accord sur la désignation d'un expert, la Partie la plus diligente devra saisir le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des Locaux Loués statuant en référé, auquel compétence est expressement attribuée à cet effet, qui nommera un expert figurant sur le site des experts judiciaires.

L'expert agira dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, à l'instar du tiers chargé de la détermination du prix de vente selon les dispositions de l'article 1592 du Code Civil.

L'expert devra rendre sa décision dans les soixante (60) jours de sa saisine, après avoir entendu les Parties qui pourront lui adresser dans les trente (30) jours de sa saisine, les éléments qu'ils entendent faire valoir auprès de lui (éléments de comparaison, etc...) avec copie à l'autre Partie. Sa décision liera irrévocablement les Parties et ne sera susceptible d'aucun recours, sauf erreur grossière.

Les stipulations qui précèdent s'entendent sans préjudice de la faculté pour le Bailleur de refuser le renouvellement du Bail et pour le Preneur de mettre un terme à son Bail.

ARTICLE 7 – DEPOT DE GARANTIE

Le Preneur est redevable d'un dépôt de garantie d'un montant égal à six (6) mois de loyer hors taxes hors charges.

Ladite somme sera payable par le Preneur, en totalité, au jour de la livraison des Locaux Loués.

Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, est destiné à assurer au Bailleur le bon paiement du coût des réparations locatives arrêtées amiablement ou judiciairement en fin de Bail, ainsi que de toutes autres sommes qui pourraient être dues par le Preneur au Bailleur au titre de loyers, charges, impôts remboursables, accessoires et indemnités d'occupation jusqu'à complète libération des Locaux Loués et remise des clés.

7

8-11

Il sera remboursé au Preneur après déduction de toutes les sommes restant dues par ce dernier, à l'issue de la reddition des comptes.

En aucun cas, le Preneur ne sera en droit de compenser tout ou partie du loyer, des charges ou tout autre somme résultant du Bail ou de l'occupation des lieux avec le dépôt de garantie.

Si pour quelque raison que ce soit, le dépôt de garantie était utilisé en cours de Bail pour le règlement de sommes dues en vertu du Bail, le Bailleur serait tenu de notifier cette utilisation au Preneur, lequel devra alors reconstituer ledit dépôt sous sanction d'application de la clause résolutoire du Bail.

Cette somme sera par ailleurs augmentée ou diminuée à l'occasion de la modification du montant du loyer en cours de Bail de façon à rester toujours égale à six (6) mois de loyer hors taxes hors charges.

ARTICLE 8 – IMPOTS - TAXES - REDEVANCES

Le Preneur devra acquitter toutes les charges de ville, de police ou de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus et, en particulier les contributions personnelles et mobilières ainsi que les taxes locatives et justifier de leur paiement à toute réquisition du Bailleur.

En outre, le Preneur devra rembourser au Bailleur, au prorata des surfaces, la taxe foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière, la taxe de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, et plus généralement les impôts, taxes et redevances liés à l'usage des Locaux Loués et de l'ensemble immobilier ou à un service dont le Preneur bénéficie directement ou indirectement ou qui remplaceraient les impôts, taxes et redevances mentionnés ci-dessus, de telle sorte que le loyer soit net de tout impôt, taxe et redevance pour le Bailleur dans la limite des dispositions de l'article R.145-35 du Code de Commerce.

Le Preneur devra en outre rembourser au Bailleur tout autre impôt, taxe et redevance qu'il aurait payé alors que le Preneur en est le redevable légal.

Sous réserve des dispositions de l'article R.145-35 du Code de Commerce, le Preneur devra également rembourser au Bailleur tout nouvel impôt, taxe, contribution ou redevance communal, départemental, régional, national ou européen correspondant aux Locaux Loués ou à l'ensemble immobilier, qui pourrait être créé, à l'exclusion de ceux personnels au Bailleur. Conformément aux dispositions de l'article L.145-40-2 du Code de Commerce, le Bailleur informera en cours de Bail le Preneur des impôts, taxes et redevances nouveaux préalablement à toute refacturation au Preneur.

En cas de prise d'effet ou de cessation du Bail en cours d'année civile, les impôts, taxes ou redevances susvisés seront supportés par le Preneur au prorata du temps qu'il aura effectivement passé dans les Locaux Loués, au cours de l'exercice concerné.

7

8.10

ARTICLE 9 – CHARGES

9.1 Détermination des charges

Le Bail est considéré comme net de toutes charges pour le Bailleur, à l'exception des charges non refacturables au Preneur limitativement énumérées à l'article R.145-35 du Code de Commerce.

Le Preneur remboursera au Bailleur sa quote-part, au prorata des surfaces, de toutes charges, fournitures et prestations relatives à l'ensemble immobilier et les Locaux Loués selon l'inventaire des catégories de charges ci-après :

- Frais de consommation et d'abonnement aux réseaux et fluides (eau, chauffage, électricité, gaz, fuel,, climatisation,...) de l'ensemble immobilier et des Locaux Loués ;
- Frais de nettoyage, ménage et d'entretien des espaces communs (intérieurs ou extérieurs) de l'ensemble immobilier et des Locaux Loués, en ce compris les façades, les cours intérieures et les espaces verts y compris les charges du personnel ;
- Coût des travaux de réparation, de remplacement, de mise en conformité et des travaux relevant de la vétusté de l'ensemble immobilier et de ses équipements et des Locaux Loués et de ses équipements, en ce compris les honoraires liés à la réalisation de ces travaux, à l'exclusion du coût des travaux limitativement énumérées par l'article 606 du Code civil et des honoraires y afférents qui resteront à la charge du Bailleur ;
- Frais d'étude, de contrôle, de maintenance, de réparations et de remplacement des équipements de l'ensemble immobilier et des Locaux Loués (ascenseurs, climatisation, sécurité incendie, des équipements de distribution de l'eau, électricité, gaz, fuel, des réseaux d'évacuation des eaux vannes, des eaux pluviales, jusqu'au collecteur égoût ou fosses de relevage, des portes communes intérieures ou extérieurs de l'ensemble immobilier, notamment le portail d'entrée, les serrures, revêtements des sols, mureaux et plafonds des parties communes le cas échéant, des équipements d'éclairages etc.) ;
- Travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier et des Locaux Loués en ce compris les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
- Frais d'élimination et de tri des déchets communs, y compris les charges du personnel ;
- Frais relatifs à la protection, à la sécurité notamment la sécurité incendie, au gardiennage de l'ensemble immobilier et des Locaux Loués, y compris les charges du personnel ;
- Frais relatifs aux prestations de services du quotidien (accueil, services généraux ...), y compris les charges du personnel ;
- Primes et surprimes relatives aux polices d'assurance contractées par le Bailleur et honoraires de courtage d'assurance ;
- Honoraires de gestion du ou des mandataires du Bailleur et du syndicat des copropriétaires (syndic, ASL ou autres) pour la gestion administrative et technique de l'ensemble immobilier et des Locaux Loués ;

7

9.2 Charges privatives

Le Preneur réglera, si applicable, directement aux services concernés les montants dus aux titres des abonnements, des consommations privatives, et le cas échéant, du raccordement, et ce de façon à ce que le Bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Il fera son affaire, en fin de jouissance, de la résiliation desdits abonnements.

Le Preneur prendra à sa charge les frais d'étude, de contrôle et de maintenance de ses équipements privatifs et souscrira en son nom les contrats y afférents.

9.3 Paiement des charges, impôts, taxes et redevances

Le règlement des charges, impôts, taxes et redevances dues par le Preneur au Bailleur au titre du Bail se fera par le versement d'une provision sur charges payable trimestriellement et établie sur la base d'un budget prévisionnel.

Le Bailleur fournira au Preneur dans les conditions réglementaires applicables un décompte des charges, impôts, taxes et redevances au titre de l'année écoulée du Bail, avec indication du solde débiteur ou créditeur. Les justificatifs comptables seront tenus à la disposition du Preneur à sa demande.

Si les provisions versées par le Preneur se révèlent inférieures aux charges réelles, le Preneur s'engage à payer la différence à première demande du Bailleur. Dans le cas contraire, les sommes trop versées viendront en déduction des provisions de l'année en cours.

En cas de départ du Preneur, les sommes qui resteraient dues par le Preneur au Bailleur devront être payées par ce dernier dans les deux (2) mois du décompte des charges, impôts, taxes et redevances ou les provisions trop versées par le Preneur seront remboursées par le Bailleur dans les deux (2) mois dudit décompte.

Le montant de la provision sur charges sera réajusté chaque année pour toujours correspondre au quart du budget prévisionnel de l'année en cours ou, au minimum, au quart des charges de l'année écoulée ou de son budget prévisionnel si ces charges ne sont pas arrêtées.

ARTICLE 10 – CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX LOUES

En cours du Bail, les Parties seront soumises aux obligations résultant de la loi ainsi qu'aux obligations suivantes que le Preneur s'engage à exécuter.

10.1. Utilisation des Locaux Loués

Le Preneur s'engage à utiliser les Locaux Loués conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil, honorablement et paisiblement, à l'usage défini aux présentes, à l'exclusion de toute autre activité.

L'occupation des Locaux Loués par le Preneur ne devra donner lieu à aucune contravention ni à aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit, et notamment du voisinage direct des Locaux Loués.

Le Preneur s'engage à se conformer, s'il y a lieu, aux clauses et conditions du cahier des charges de l'ASL applicable ou à venir et au règlement de copropriété, du règlement intérieur de l'ensemble immobilier

7

11 TD.

existant et à tout modificatif du règlement de copropriété ou règlement intérieur à venir et à les faire respecter par les personnes dont il serait responsable ou par ses visiteurs.

Le Preneur est tenu de respecter les obligations suivantes :

1. De maintenir les Locaux Loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels, à l'exclusion de toute marchandise, en quantité et en valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers, redevance équipement et accessoires, ainsi que l'exécution de toutes les clauses et charges.
2. De maintenir les Locaux Loués en état permanent d'utilisation effective.
3. De ne pouvoir installer dans les Locaux Loués aucune machine susceptible de causer des troubles aux immeubles voisins ; faire supprimer sans délai celles qui seraient installées si leur fonctionnement, malgré les précautions prises, générerait des réclamations justifiées des immeubles voisins.
4. De s'abstenir de toute activité bruyante, dangereuse, incommode, polluante ou insalubre ; de prendre toute mesure utile pour empêcher toute odeur désagréable ; de s'abstenir de jeter ou de laisser jeter des produits corrosifs ou polluants, ou susceptibles de boucher toutes canalisations.
5. De prendre toutes les dispositions pour éviter la propagation des rongeurs, insectes, etc. et le cas échéant, pour les détruire.
6. De veiller à la bonne tenue de son personnel et de ses visiteurs.
7. De ne pouvoir charger les planchers d'un poids supérieur à celui qu'ils peuvent supporter.
8. De respecter l'effectif maximum autorisé dans les Locaux Loués.
9. De ne procéder dans les Locaux Loués à aucune vente publique de meubles ou autres objets.
10. De laisser en permanence toutes les sorties de secours dégagées de tout meuble ou objet quelconque.
11. De respecter le règlement de copropriété applicable et tout modificatif ou nouveau règlement qui viendrait à s'appliquer en cours de bail, sa prolongation ou ses renouvellements.

Le Preneur devra exploiter les Locaux Loués de manière paisible et raisonnable et fera en conséquence son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient faits au Bailleur à son sujet, celui de son personnel ou de ses visiteurs, de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété et soit garanti de toutes les conséquences qui pourraient en résulter. Au cas néanmoins où le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du Preneur, celui-ci sera tenu de les lui rembourser sans délai.

10.2. Autorisations et respect des réglementations

10.2.1. Autorisations

Le Preneur fera son affaire personnelle et ce, à ses frais exclusifs, de l'obtention de toutes les autorisations administratives ou autres, afférentes à l'utilisation des Locaux Loués ou à l'exercice de son activité. Le Bailleur ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l'obtention de ces autorisations.

10.2.2. Respect de la réglementation

Le Preneur devra se conformer et faire respecter par ses préposés, clients ou fournisseurs, l'ensemble des lois, règlements, ordonnances en vigueur et autorisations administratives applicables, notamment et sans que cette liste soit limitative, en ce qui concerne la voirie, la police, l'hygiène, l'environnement, la performance énergétique, la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement la réglementation du travail, la sécurité et l'hygiène, les

7

prescriptions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des mandataires de sécurité, le tout de façon à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché pour le non-respect par le Preneur des stipulations qui précèdent.

10.2.3. Mise en conformité des Locaux Loués

Sous réserve des dispositions de l'article R.145-35 du Code de Commerce, le Preneur devra déférer à ses frais exclusifs, notamment en ce qui concerne les réglementations visées ci-avant à toute prescription, réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes, le Preneur devant assurer à ses frais et sous sa responsabilité la mise en conformité des Locaux Loués et de tout ses matériels et équipements, réaliser tous travaux de sécurité et/ou de mise en conformité avec toute réglementation et/ou législation de quelque nature que ce soit, actuelle ou future, notamment en matière de sécurité, d'hygiène, lutte contre l'amiante, de conditions de travail, performance énergétique et d'environnement, prescrits par les administrations compétentes et applicables pendant la durée du Bail, de ses renouvellements successifs et de sa tacite prolongation.

Dans le cadre de son obligation visée au paragraphe ci-avant, le Preneur devra faire contrôler, chaque fois que la réglementation l'exige, les équipements et installations des Locaux Loués, notamment électriques, par un organisme agréé et apporter à celles-ci les modifications qui seraient demandées par l'organisme vérificateur.

10.2.4. Fermeture provisoire ou définitive des Locaux Loués

Il est expressément convenu que dans le cas où le Preneur se verrait ordonner, pour des raisons qui lui sont exclusivement imputables, la fermeture provisoire ou définitive des Locaux Loués, une telle fermeture n'entraînerait ni la résiliation du Bail, ni la réduction ou la suppression des loyers, charges ou autres sommes dues par le Preneur en vertu des présentes, le tout sans préjudice de la faculté réservée au Bailleur de mettre fin au Bail pour non-exploitation des Locaux Loués.

Il resterait donc tenu, pendant toute la durée de cette éventuelle fermeture, au paiement du loyer et autres charges stipulés au Bail, comme à l'exécution de toutes ses clauses et conditions.

10.3. Stores, plaques, enseignes et antennes

Aucun store, aucune plaque, enseigne, antenne ou installation quelconque, intéressant l'aspect extérieur des Locaux Loués ne pourra être installé sans avoir préalablement recueilli l'accord écrit du Bailleur.

Le Preneur devra également solliciter, à ses frais exclusifs, toutes les autorisations administratives nécessaires.

Les installations devront se faire dans le respect des dispositions et des conditions stipulées supra pour les travaux du Preneur.

Le Preneur devra, en outre, enlever à ses frais lesdites installations en fin de jouissance et remettre en leur état initial les Locaux Loués, ouvrages ou éléments d'ouvrages dans ou sur lesquels ces installations auront été apposées.

7

10.4. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Si les Locaux Loués comporte une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise(s) à déclaration ou autorisation/enregistrement, le Preneur devra se conformer à toutes les recommandations et injonctions de toute nature, en ce compris les mises aux normes de ces installations, de sorte que le Bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet. Il exécutera à ses frais, outre les travaux d'entretien ou de mise aux normes, les contrôles ou vérifications imposés par toute législation ou réglementation.

Dans l'hypothèse où le Preneur serait autorisé par le Bailleur à installer un ou plusieurs autre(s) équipement(s) relevant de la législation des installations classées pour les besoins de son activité, et outre ce qui est dit à l'alinéa ci-dessus, il devra également accomplir les formalités administratives nécessaires afin de se déclarer exploitant de ces installations classées et prendre à ses frais exclusifs les mesures et travaux de mise en conformité prescrits par l'administration. Le Preneur relèvera et garantira le Bailleur de toute responsabilité pouvant résulter pour lui de la présence et de l'utilisation desdites installations dans les Locaux Loués.

ARTICLE 11 – TRAVAUX ET ENTRETIEN PAR LE PRENEUR

11.1. Entretien et réparation des Locaux Loués

Le Preneur s'engage, à sa charge exclusive, à effectuer tous les travaux d'entretien, réparations, remplacements, rénovations, mises aux normes qui pourraient être nécessaires dans les Locaux Loués, en ce compris ses équipements, y compris les travaux prescrits par l'administration, les travaux de mise en conformité à toute norme actuelle ou à venir, que cette mise en conformité soit ou non liée à son activité, y compris les travaux relevant de l'article 605 du Code Civil ainsi que ceux dus par dérogation aux articles 1719 et 1755 du Code Civil notamment à la vétusté, à l'obsolescence, à un vice caché, mais à la seule exception des travaux limitativement énumérés à l'article 606 du Code Civil et de leurs honoraires au sens de l'article R.145-35 du Code de Commerce sauf dans le cas où celles-ci seraient la conséquence de l'activité, des aménagements particuliers ou des travaux du Preneur ou d'un quelconque défaut d'entretien des Locaux Loués à la charge du Preneur.

Le Preneur prend l'engagement :

1. de procéder à la peinture des Locaux Loués aussi souvent qu'il sera nécessaire.
2. d'entretenir les revêtements de sols en parfait état d'entretien et notamment, de remédier à l'apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et de veiller à la sécurité d'usage et de circulation, de manière à les rendre en fin de Bail en parfait état d'entretien.
3. d'une manière générale, de réparer au fur et à mesure toute dégradation qui pourrait se produire dans les Locaux Loués, de remplacer, s'il y avait lieu, ce qui ne pourrait pas être réparé.

11.2. Travaux du Preneur

Le Preneur prend l'engagement de ne faire dans les Locaux Loués aucune démolition, aucun percement de murs, de dalles, de voûtes ou de poteaux, ni aucune construction, cloisonnement ou décroisonnement, sans l'autorisation préalable et écrite du Bailleur.

Si le Preneur souhaitait réaliser de tels travaux, il devrait adresser au Bailleur ou son mandataire, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou de remise contre récépissé, un dossier comprenant :

1. un descriptif des travaux et équipements prévus (pièces écrites et graphiques),
2. un calendrier des travaux avec méthodologie détaillée,
3. le cas échéant, un rapport avant travaux, sans réserve, d'un bureau de contrôle agréé confirmant la conformité des travaux envisagés avec les réglementations, normes, D.T.U. en vigueur et notamment la réglementation sécurité incendie et la réglementation du travail,
4. un dossier intégrant la mise en œuvre d'un « plan de gestion des déchets », la prise en compte des nuisances, la mise en œuvre des mesures collectives de sécurité, notamment celles imposées par le Code du Travail,
5. un projet de demande d'autorisation administrative (si nécessaire),
6. la liste des entreprises que le Preneur envisage de consulter ou de faire intervenir pour la réalisation des travaux,

étant précisé que ces documents, à l'exception de la liste des entreprises, devront être établis par un maître d'œuvre et validés par un contrôleur technique.

Le Preneur devra faire ses meilleurs efforts pour prendre en compte dans son dossier travaux des mesures d'économies d'énergie et de gestion environnementale.

Le Bailleur s'oblige à répondre dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la réception du dossier complet visé ci-dessus.

Dans tous les cas, à défaut de réponse dans les délais précités, le Bailleur sera réputé avoir refusé les travaux du Preneur.

Pour les travaux soumis à autorisation, le Bailleur aura la faculté de se faire assister pour l'examen du dossier de travaux du Preneur, par un maître d'œuvre dont les honoraires, qui devront être conformes aux usages de la profession pour ce type de prestations, seront à la charge du Preneur.

Après avoir obtenu l'accord du Bailleur, le Preneur devra faire son affaire personnelle du dépôt à son nom et de l'obtention de toutes les autorisations administratives éventuellement nécessaires pour la réalisation des travaux, ainsi que du paiement de toute(s) taxe(s) et participation(s) liées à ces autorisations, le Bailleur s'engageant à signer sans retard toute demande qui devrait être faite sous son nom et qu'il aurait approuvée.

Le Bailleur ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l'obtention de ces autorisations, ainsi que dans le règlement des taxes et participations susvisées.

De manière générale, le Preneur réalisera ses travaux dans le respect des règles de prévention, d'hygiène, de sécurité, d'environnement et des règles de l'art.

Il devra faire appel à des entreprises qualifiées, titulaires des polices d'assurances adéquates et il devra s'assurer, avant toute intervention, qu'elles présentent les compétences requises pour ce type de travaux, possèdent toutes assurances nécessaires et sont à jour du paiement des primes correspondantes. Le Preneur devra pouvoir justifier du tout à première demande du Bailleur.

7

Les entreprises intervenant sur les corps d'état techniques pour la réalisation des travaux du Preneur, ou sur la structure des Locaux Loués, devront, avant toute intervention, être agréées par le Bailleur.

Le Preneur garantira le Bailleur de toute responsabilité que celui-ci pourrait encourir vis-à-vis de toute personne, à raison des dommages résultant des travaux du Preneur.

Le Preneur supportera seul toutes les conséquences financières des dommages pouvant découler des travaux qu'il réalisera et indemniser le Bailleur de tout préjudice que celui-ci pourrait subir du fait desdits travaux, et ce même si les travaux ou les entreprises ont été approuvés par le Bailleur.

Le Preneur devra demander à chaque intervenant titulaire d'un marché de travaux ou d'un contrat de prestations, de justifier de toute assurance inhérente aux travaux à réaliser (notamment responsabilité civile et décennale).

Le Preneur s'engage à fournir au Bailleur, après la réalisation des travaux, pour lui-même et l'ensemble des intervenants visés ci-dessus, une copie certifiée conforme de ces polices ou, à défaut, les notes de couverture émises par les compagnies d'assurances, attestant du paiement des primes dues.

Le Preneur s'engage à souscrire non seulement toutes les assurances obligatoires, Dommages ouvrage (DO) et Constructeur non-réalisateur (CNR), mais aussi une garantie « tous risques chantier » (TRC). Les extensions de garanties « dommages aux existants » devront être suffisantes et soumises à l'approbation du Bailleur. Ces garanties devront être souscrites pour le compte commun du Preneur et du Bailleur.

Une garantie assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage devra aussi être souscrite par le Preneur pour la durée des travaux. Ce contrat devra donner la garantie d'assurance additionnel au Bailleur.

Les copies des polices d'assurances susvisées doivent être remises au Bailleur.

ARTICLE 12 – TRAVAUX DU BAILLEUR

12.1 Le Preneur devra souffrir, sans indemnité ni réduction de loyer, par dérogation aux articles 1723 et 1724 du Code Civil, et quand bien même les travaux dureraient plus de 21 jours, toutes réparations, tous travaux, toutes modifications, que le Bailleur se réserve de faire exécuter dans les Locaux Loués. Le Bailleur s'oblige à faire ses meilleurs efforts pour limiter au maximum les inconvénients pouvant résulter pour le Preneur desdits travaux, compte tenu de ses impératifs d'exploitation et à se concerter avec celui-ci à cette fin.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précède, le Preneur s'oblige, sous réserve d'un délai de préavis de trente (30) jours, à laisser libre accès aux Locaux Loués aux entreprises désignées par le Bailleur pour les travaux visés ci-dessus ; les noms et qualités des personnes intervenant à ce titre devant être communiqués au Preneur avec un préavis de deux (2) jours ouvrés.

Toutefois, en cas d'urgence ou de péril imminent, le Bailleur pourra effectuer les travaux nécessaires, sans que cet accord soit formalisé, en prenant en considération la sécurité des utilisateurs.

f

Par ailleurs, le Bailleur s'oblige à faire ses meilleurs efforts pour prendre en compte dans la réalisation de ses travaux, des mesures d'économie d'énergie et de gestion environnementale.

Le Preneur supportera à ses frais toute modification des compteurs / ou post-comptage pouvant être exigée par les organismes distributeurs de l'eau, de l'électricité, des fluides chaud et froid ou sur les câbles et antennes de télécommunications, et devra laisser traverser les Locaux Loués par toute canalisation ou conduit qui deviendrait nécessaire ou utile, le tout à condition que l'accès du Preneur aux Locaux Loués soit maintenu et que le Preneur ne soit pas perturbé dans l'exercice de son activité au-delà de la gêne inévitablement liée à la réalisation desdits travaux.

Le Preneur devra informer par écrit le Bailleur de tout sinistre apparent survenu dans les Locaux Loués ou concernant les Locaux Loués, dans les trois (3) jours ouvrés de cette survenance, sous peine d'être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour le Bailleur de ce sinistre, ou d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre à la compagnie d'assurances des Locaux Loués ou aux assureurs couvrant les garanties et la responsabilité civile des constructeurs.

Le Preneur devra déposer sans délai tout coffrage ou décoration, ainsi que toute installation qu'il aurait faite et dont l'enlèvement serait nécessaire ou utile pour la recherche et la réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation, notamment après incendie ou infiltration, et en règle générale, pour l'exécution des travaux du Bailleur.

12.2 En application des dispositions de l'article L.145-40-2 du Code de Commerce, sont annexés aux présentes :

1. un état récapitulatif des travaux que le Bailleur a réalisé dans les trois années précédant la signature du Bail, avec indication de leur coût ;
2. un état prévisionnel des travaux que le Bailleur envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel.

Conformément aux dispositions de l'article R.145-37 du Code de Commerce, le Bailleur communiquera au Preneur, dans un délai de deux (2) mois à compter de chaque échéance triennale un nouvel état récapitulatif des travaux qu'il a réalisé au cours des trois années précédentes et un nouvel état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes.

ARTICLE 13 - CESSION - SOUS-LOCATION

La cession du Bail est interdite.

Le Preneur aura toutefois la faculté de céder le Bail à l'acquéreur de l'intégralité de son fonds libéral ou de son entreprise sous réserve de l'agrément du Bailleur sur la personne du cessionnaire. Le Bailleur pourra valablement refuser de donner son agrément à ladite cession pour des motifs légitimes tenant notamment à la solvabilité du cessionnaire.

L'acte de cession devra obligatoirement être établi en la forme authentique ou sous seing privé auquel le Bailleur sera appelé à concourir à l'acte quinze jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Preneur devra y annexer une copie du projet d'acte comportant toutes les indications relatives à la cession envisagée.

f

17

Une copie authentique ou un exemplaire original de cet acte lui sera remis, sans frais pour lui, dans le mois de la signature

Sauf renonciation expresse du Bailleur, le Preneur restera garant, solidairement avec son cessionnaire et tous les cessionnaires successifs, du paiement de toutes sommes dues et exigibles à un titre quelconque aux termes ou en raison du Bail (loyers, charges, pénalités, indemnités, indemnités d'occupation, etc.) et du respect des clauses et conditions du Bail et de ses renouvellements.

En cas de défaut de paiement par le cessionnaire de toute somme due et devenue exigible en raison du Bail, le Bailleur s'oblige à informer le Preneur, par tous moyens, de la défaillance du cessionnaire, dans le délai de 6 (six) mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

Toute sous-location totale des Locaux Loués est interdite. Le Preneur devra exploiter ses activités dans les Locaux Loués personnellement. Il est rappelé que les Locaux Loués sont indivisibles au seul bénéfice du Bailleur dans la commune intention des Parties.

Le Preneur prend donc l'engagement de ne pas concéder la jouissance des Locaux Loués à quiconque, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre précaire, gratuitement ou à titre onéreux.

Toute domiciliation d'un tiers dans les Locaux Loués est également interdite.

ARTICLE 14 – ASSURANCES

Assurances du Bailleur :

Le Bailleur s'engage à assurer auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables :

a) Les Locaux Loués en valeur à neuf y compris tous agencements et installations considérés comme immeuble par nature ou destination, suivant l'article 525 du Code Civil.

Contre tous les risques usuels de destruction et notamment les risques suivants :

- Incendie et foudre, toutes explosions, dommages électriques, chutes d'aéronefs et objets aériens, chocs de véhicules, attentats et catastrophes naturelles, notamment ouragans, cyclones, tornades, tempêtes, grêles, fumées, grèves, émeutes et mouvements populaires, actes de vandalisme et de malveillance, dégâts des eaux.

b) Sa responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers.

Le Preneur devra rembourser au Bailleur les primes résultant des polices prévues ci-avant.

Si l'activité exercée par le Preneur et/ou les matériels et équipements liés à son activité entraînaient, pour le Bailleur des surprimes d'assurances, le Preneur serait tenu d'indemniser le Bailleur du montant des surprimes payées.

7

Assurances du Preneur :

Le Preneur devra assurer et maintenir assurés contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts circuits, les explosions et tous autres risques généralement assurés, pendant toute la durée du Bail et dans la mesure où il en est propriétaire, tous les aménagements qu'il aura pu apporter aux Locaux Loués, les objets, le mobilier, le matériel les garnissant, qu'il en soit propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, ainsi que les frais supplémentaires consécutifs à un sinistre garanti.

Il devra également assurer les éventuels recours des voisins ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre de dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs, qui seraient survenus dans les Locaux Loués ou dont le Preneur pourrait être responsable, et ce auprès d'une compagnie d'assurances de premier rang ayant son siège social ou une succursale en France et notoirement solvable.

Le Preneur devra enfin acquitter exactement les primes ou cotisations de cette police et justifier du tout au Bailleur dans les 30 jours de chaque réquisition de celui-ci par une attestation délivrée directement par la compagnie d'assurance, et pour la première fois au jour de la prise d'effet du Bail.

Faute pour le Preneur d'avoir souscrit lesdites polices d'assurances ou d'en avoir payé les primes, le Bailleur se réserve le droit d'y procéder pour le compte du Preneur. Dans ce cas, le Preneur sera tenu de lui rembourser toute somme payée par lui à ce titre, majorée de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts aux taux de l'intérêt légal majoré de 8 points, à compter du jour où cette somme aura été payée par le Bailleur.

Renonciation à recours :

Le Preneur renonce et fera renoncer ses assureurs en cas de sinistre, à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer contre le Bailleur, son mandataire et leurs assureurs respectifs, pour les dégâts et dommages dont ceux-ci pourraient être responsables à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 15 – DESTRUCTION DES LOCAUX LOUÉS

Dans le cas où à la suite d'un incendie, d'une explosion quelle qu'en soit la cause ou d'un sinistre quelconque, les Locaux Loués viendraient à être détruits ou rendus inutilisables dans leur totalité, le Bail serait résilié de plein droit, sans indemnité.

Par dérogation à l'article 1722 du Code Civil, si toutefois les Locaux Loués n'étaient détruits ou rendus inutilisables que pour une partie et pendant une période n'excédant pas six mois suivant la remise par l'expert du Bailleur de son rapport, le Preneur ne pourrait obtenir qu'une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites ou rendues inutilisables, à l'exclusion de la résiliation du Bail.

Pour le cas où en raison de causes étrangères au Bailleur, la reconstruction à l'équivalent ou l'utilisation des Locaux Loués s'avérerait impossible dans un délai de six (6) mois après la remise du rapport de l'expert, et même dans le cas où elle ne le serait que partiellement, le Preneur pourrait demander la résiliation du Bail, sans qu'il puisse toutefois réclamer une quelconque indemnité, l'entier bénéfice des indemnités d'assurances immobilières restant acquis au Bailleur.

f

ARTICLE 16 – RESTITUTION DES LOCAUX LOUÉS

16.1. Etat de restitution des Locaux Loués

Le Preneur devra rendre les Locaux Loués en parfait état d'entretien, de propreté et de réparations, accompagnés des contrôles réglementaires de l'année en cours lors de la restitution, vierges de toutes réserves, et les restituer libres de tout mobilier, agencement, câblage qui n'auraient pas fait accession au Bailleur en vertu de l'option dont ce dernier dispose comme il est dit ci-après.

Tous travaux, agencements ou installations de caractère immobilier, que ceux-ci aient ou non été autorisés par le Bailleur, effectués par le Preneur en cours de Bail (travaux de cloisonnement, d'aménagement, d'amélioration, de modifications ou de réparation etc) deviendront la propriété du Bailleur par voie d'accession à la date de fin de jouissance du Preneur des Locaux Loués, sans indemnité d'aucune sorte.

Le Bailleur aura la faculté alternative d'exiger du Preneur la remise des Locaux Loués en leur état initial, c'est-à-dire d'exiger la dépose et l'enlèvement, aux frais exclusifs du Preneur, de tout ou partie des agencements, cloisonnements, cablages et autres aménagements locatifs visés ci-dessus.

A cet effet trois (3) mois au plus tard avant l'expiration du Bail ou du départ effectif du Preneur, s'il est antérieur, il sera procédé contradictoirement à un pré-constat de l'état des Locaux Loués, état qui comportera (i) le relevé des réparations à effectuer incombant au Preneur et (ii) des remises en état initial demandées par le Bailleur.

Le Preneur devra faire exécuter à ses frais l'ensemble de ces réparations et remises en état initial pour la date de fin de sa jouissance, sous le contrôle du maître d'œuvre du Bailleur, dont il supportera les honoraires.

Les Parties pourront convenir que les travaux de remise en état seront réalisés par le Bailleur aux frais du Preneur, à la condition que préalablement au départ de celui-ci, un accord soit intervenu sur le descriptif, le devis et le délai de réalisation des travaux nécessaires.

16.2. Information du Bailleur

Un (1) mois avant de libérer les Locaux Loués, le Preneur devra préalablement à tout enlèvement même partiel du mobilier, justifier par la présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l'année en cours, et de tous les termes de loyer et de charges exigibles, ainsi que communiquer au Bailleur sa future adresse .

16.3. Etat des lieux de sortie

Au plus tard à la date de fin de jouissance du Preneur, après complet déménagement et avant remise des clés, il sera établi, en présence du Preneur dûment convoqué, un état des lieux de sortie contradictoire et amiable, ou à défaut par huissier.



16.3. Sanctions

Dans l'hypothèse où le Preneur ne délaisserait pas les Locaux Loués à bonne date, il serait redevable envers le Bailleur d'une indemnité journalière d'occupation correspondant au double du dernier loyer contractuel pendant toute la durée d'occupation des Locaux Loués jusqu'à son départ effectif, et ce sans préjudice du droit du Bailleur d'obtenir réparation du préjudice réellement subi.

Dans l'hypothèse où le Preneur n'aurait pas réaliser les réparations et remises en état stipulées à l'article 16.1 pour la date de fin de jouissance, le Preneur serait redevable envers le Bailleur :

- dudit coût des travaux de réparations et remises en état ; et
- d'une indemnité journalière d'occupation égale à 1,5 fois le montant du dernier loyer contractuel, pendant le temps d'immobilisation des Locaux Loués nécessaire, à compter de la date de fin de jouissance du Preneur, à la réalisation des réparations incombant au Preneur, et ce sans préjudice du droit du Bailleur d'obtenir réparation du préjudice réellement subi.

ARTICLE 17 - VISITE DES LOCAUX LOUÉS

Sous réserve d'être prévenu au moins deux (2) jours ouvrés à l'avance, sauf en cas d'urgence dûment justifiée, le Preneur devra laisser visiter les Locaux Loués, aux heures normales d'ouverture (de 9 heures à 18 heures), par le Bailleur, ses mandataires, ses entrepreneurs, ouvriers et maître d'œuvre.

Dès qu'un congé aura été signifié, ainsi que dans le cadre de la mise en vente des Locaux Loués, le Preneur devra laisser visiter les Locaux Loués par les candidats locataires ou acquéreurs accompagnés du Bailleur ou de son mandataire, tous les jours ouvrables, de 9 heures à 18 heures, étant entendu qu'il lui sera donné un préavis de deux (2) jours calendaires. Les noms des intervenants devront avoir été communiqués au Preneur à l'occasion du même préavis.

Dans les six mois précédant l'expiration du Bail, ou dans le cas de mise en vente des Locaux Loués, le Bailleur pourra faire apposer sur la façade du bâtiment une enseigne ou un calicot.

ARTICLE 18 - CLAUSE RESOLUTOIRE - SANCTIONS

A défaut de paiement à leur échéance exacte d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou de ses accessoires, ou de toute somme due au titre d'une indexation, d'une révision de loyer ou d'un renouvellement du Bail, ou à défaut de remboursement des frais, charges, taxes, impôts, redevances, travaux, prestations et leurs accessoires ou encore à défaut d'inexécution d'une seule des conditions et obligations du Bail ou contenue dans ses annexes, et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter visant la présente clause, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus.

Compétence est attribuée au juge des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause, et prescrire l'expulsion du Preneur.

En cas de résiliation du Bail ou d'expulsion du Preneur, le dépôt de garantie et les loyers payés d'avance, s'il y en a, demeureront acquis au Bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l'article 1760 du Code Civil.



En cas de résiliation du Bail par la faute du Preneur, tous honoraires et frais de procédure, sommation, poursuites, mesures conservatoires ou d'exécution, ainsi que tous frais de levée d'états d'inscriptions et de notifications qui pourraient être nécessaires seront à la charge du Preneur.

L'indemnité d'occupation à la charge du Preneur en cas de non délaissement des Locaux Loués après la date d'effet de la résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du Bail, sera établie forfaitairement sur la base d'une somme hors taxe égale à 1,5 fois le montant hors taxe du dernier loyer de la dernière année de location, sans préjudice du droit du Bailleur d'obtenir réparation du préjudice réellement subi.

En outre, toute somme due en vertu du Bail, qui ne serait pas payée à son échéance produirait des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 8 points, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date effective du paiement, payable avec la somme principale, ce sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se trouvant en demeure par le seul effet des présentes et de la survenance de la date d'exigibilité des sommes concernées.

A défaut de paiement de toute somme due en vertu du Bail ou de ses suites, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, le montant de l'échéance impayée sera majoré de 10 % à titre de pénalité forfaitaire, sans préjudice de l'application des intérêts de retard et de la clause résolutoire.

En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura la faculté distincte, quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par tout prestataire de son choix, aux frais, risques et périls du Preneur.

Les frais en résultant s'ajouteront de plein droit au premier terme suivant.

ARTICLE 19 – FACULTE DE SUBSTITUTION DU BAILLEUR ET DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR

19.1. Faculté de substitution du Bailleur

Si pendant la durée du Bail ou de ses éventuels renouvellements, le Bailleur transfère la propriété par tous moyens de droit, à un tiers de son choix, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, celui-ci se trouvera de plein droit subrogé lors de ce transfert au Bailleur dans tous les droits et obligations résultant du présent Bail, tant activement que passivement. Le Bailleur sera par conséquent libéré de toutes obligations à l'égard du Preneur.

En tant que de besoin, le Preneur déclare d'ores et déjà accepter que le Bail se poursuive aux mêmes clauses et conditions et que le dépôt de garantie soit transféré à l'acquéreur.

19.2. Droit de préemption du Preneur

Le Preneur renonce expressément à tout droit de préemption en compris celui qui lui serait, le cas échéant, ouvert en application de l'article L.145-46-1 du Code de Commerce.

La présente renonciation du Preneur à son droit de préemption constitue pour le Bailleur une condition essentielle et déterminante de son consentement au Bail.

7

7 D

ARTICLE 20 – ENVIRONNEMENT ET ANNEXE

20.1. Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Il est annexé aux présentes l'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu par les articles L.125-5 et R.125-26 du Code de l'environnement, dont le Preneur déclare avoir parfaite connaissance.

En tant que de besoin, le Bailleur déclare en outre qu'à sa connaissance (i) les Locaux Loués n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou de l'article L.128-2 du Code des assurances pendant la période où il en a été propriétaire et (ii) qu'il n'a pas été lui-même informé de sinistres de cette nature lors de l'acquisition des Locaux Loués.

Le Preneur étant ainsi informé de cette situation, s'oblige à en faire son affaire personnelle sans recours contre le Bailleur.

20.2. Diagnostic de performance énergétique

Conformément aux dispositions des articles L.134-1 et L.134-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Bailleur établira à ses frais un diagnostic de performance énergétique dans les 6 mois suivant la livraison des Locaux loués et le communiquera au Preneur ensuite.

Conformément aux dispositions de l'article L.134-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Preneur ne pourra pas se prévaloir à l'encontre du Bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, ce que le Preneur reconnaît et accepte expressément.

20.3. Diagnostic Technique Amiante

Le Bailleur communique au Preneur un dossier technique amiante établi par LAROCHE DIAGNOSTICS du 26 novembre 2012 et complété le 21 novembre 2013 dont une copie est annexée aux présentes.

Ledit dossier révèle la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante. Lors des travaux de réhabilitation que le Bailleur a projeté de réaliser dans le cadre des travaux visés dans l'exposé préalable, le Bailleur déclare qu'il respectera la réglementation en vigueur sur l'amiante.

ARTICLE 21 - FRAIS – ENREGISTREMENT

Chacune des parties gardera à sa charge les frais respectivement engagés en vue de la rédaction, de la mise au point et de la négociation du Bail.

Il pourra être procédé à l'enregistrement du Bail à la demande de l'une ou l'autre des Parties et aux frais exclusifs de celle-ci.

7

ARTICLE 22 – ELECTION DE DOMICILE – NOTIFICATION – COMPETENCE D'ATTRIBUTION

Les Parties font élection de domicile en leur siège social ou en leur domicile respectif tel que mentionné dans la comparution.

Pour être valable, toute notification devant être effectuée en vertu du Bail, devra être faite, sauf accord contraire et écrit des Parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par acte d'Huissier lorsque les lois et règlement le prévoient.

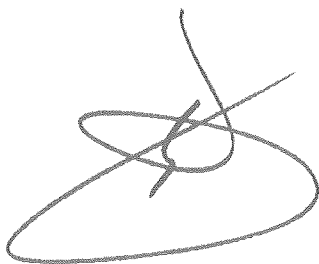
Pour tous litiges relatifs à l'exécution, l'interprétation ou la validité des présentes, les Parties attribuent compétence aux tribunaux du ressort de la Cour d'Appel du lieu de situation des Locaux Loués.

Fait à Paris

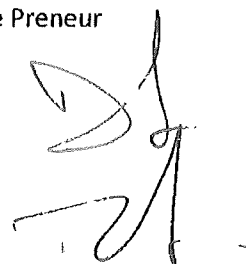
Le ...07...*Novembre* 2016

En deux (2) exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des parties.

Le Bailleur



Le Preneur



LISTE DES ANNEXES

1. *Plans des locaux*
2. *Etat des risques*
3. *Annexe travaux du bailleur*
4. *Dossier amiante*